

1. Członkowie zarządu PSA, a ubezpieczenia społeczne

1.1. Prawo krajowe

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (u.s.u.s.) podstawowymi tytułami do obowiązkowych ubezpieczeń są m.in. stosunek pracy oraz umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4).

Pełnienie funkcji zarządu – bez nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej – nie jest wymienione w katalogu tytułów rodzących obowiązki ubezpieczeń społecznych

(prawo.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl).

W konsekwencji osoba pełniąca funkcję zarządczą wyłącznie na podstawie aktu powołania, która nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, nie podlega zgłoszeniu do ZUS ani ubezpieczeniom emerytalno-rentowym czy chorobowemu (prawo.pl, prosta-spolka.pl).

Specjaliści potwierdzają, że do końca 2021 r. odpłatne pełnienie funkcji na podstawie uchwały o powołaniu nie rodziło obowiązku opłacania składek ZUS ani składki zdrowotnej (poradnikprzedsiębiorcy.pl). Nadal obowiązuje zasada, że zarząd wykonujący swoje obowiązki nieodpłatnie nie zgłasza się do żadnych ubezpieczeń (poradnikprzedsiębiorcy.pl).

W praktyce oznacza to, że zarząd PSA, który:

- a) nie otrzymuje wynagrodzenia,
- b) nie zawiera z podmiotem umów cywilnoprawnych ani umowy o pracę,

nie stanowi tytułu do naliczania i odprowadzania składek ZUS.

1.2. Stanowisko ZUS i orzecznictwo

Oficjalny serwis ZUS wskazuje, że obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych dotyczy jedynie akcjonariusza PSA, który wnosi wkład w postaci świadczenia usług lub pracy – wówczas podlega on ubezpieczeniom jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (zus.pl). Samo pełnienie funkcji zarządu PSA – bez odrębnego tytułu ubezpieczeniowego – nie powoduje objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Eksperti podkreślają, że nawet w przypadku przyznania dla zarządu wynagrodzenia uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy, spółka nie jest zobowiązana do opłacania składek społecznych, a jedynie składkę zdrowotną (9% po zmianach wprowadzonych tzw. „Nowym Ładem”) (prosta-spolka.pl).

Orzecznictwo sądów potwierdza tę praktykę – m.in. wskazuje, że otrzymywanie przez zarząd wynagrodzenia wyłącznie na podstawie uchwały nie tworzy obowiązku ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego (prawo.pl). Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku I UK 15/09 wyraźnie wykluczył taki obowiązek, jeżeli funkcja pełniona jest wyłącznie na podstawie powołania.

1.3. Interpretacje organów i Rzecznik MŚP

Nie istnieją opublikowane, indywidualne interpretacje MRiPS lub ZUS odnoszące się bezpośrednio do sytuacji, w której zarząd PSA pełni funkcję nieodpłatnie.

Stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje jednak, że wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej miało na celu stworzenie nowoczesnego narzędzia dla start-upów, ograniczającego bariery formalne i fiskalne dla innowacyjnych firm (rzecznikmsp.gov.pl). Rzecznik Adam Abramowicz podkreślał, że PSA daje przedsiębiorcom „narzędzie, dzięki któremu ich firmy będą mogły skuteczniej funkcjonować”, co zakłada także minimalizację obciążeń publicznoprawnych.

Z punktu widzenia celu regulacji – również w kontekście polityki UE – zasadne jest powstrzymywanie się od wprowadzania nadmiernych zobowiązań składkowych wobec zarządów tego rodzaju spółek.

1.4. Swoboda działalności gospodarczej i prawo UE

Prawo Unii Europejskiej gwarantuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16 Karty Praw Podstawowych UE) oraz swobodę przedsiębiorczości (art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Strategia UE dla start-upów przewiduje m.in. redukcję biurokracji i uproszczenie procedur dla innowacyjnych firm (commission.europa.eu).

Chociaż nie istnieją odrębne przepisy unijne poświęcone PSA czy DAO, ogólne zasady proporcjonalności i wspierania innowacji nakazują państwom członkowskim powściągliwe podejście do nakładania dodatkowych obciążeń fiskalnych na nowatorskie formy organizacyjne.

Polska PSA, w szczególności działająca w oparciu o tokenizację lub model DAO, wpisuje się w unijny trend wspierania gospodarki cyfrowej. Komisja Europejska zachęca do stosowania elastycznych rozwiązań prawnych, w tym tzw. „piaskownic regulacyjnych” (regulatory sandboxes), aby umożliwić rozwój technologiczny przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z prawem.

2. Odszkodowanie za błędne decyzje ZUS

2.1. Podstawy prawne

Odpowiedzialność odszkodowawcza za bezprawne działania organów publicznych regulowana jest w Kodeksie cywilnym, w szczególności:

- a) art. 417 § 1 k.c. – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną bezprawnym działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej;
- b) art. 417¹ i 417² k.c. – odpowiedzialność za akty normatywne;
- c) art. 361 § 2 k.c. – zasada pełnego odszkodowania, obejmująca zarówno straty materialne, jak i szkody na osobie (zadośćuczynienie).

Dla zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:

- a) wystąpienie szkody,
- b) istnienie adekwatnego związku przyczynowego między działaniem organu a szkodą,
- c) rażąca bezprawność działania lub zaniechania organu.

Zgodnie z orzecznictwem, rażąca bezprawność oznacza oczywiste i jednoznaczne naruszenie prawa, wynikające z ewidentnej błędnej wykładni lub oczywistego pominięcia obowiązujących przepisów.

2.2. Orzecznictwo

Sądy podkreślają, że odpowiedzialność Skarbu Państwa (w tym ZUS) wymaga wykazania oczywistej i rażącej sprzeczności decyzji z prawem.

Przykład: w jednej ze spraw sąd okręgowy wskazał, że „orzeczenie niezgodne z prawem jest niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi, jednoznacznymi przepisami, wydane w wyniku rażąco błędnej wykładni” (saos.org.pl).

W sprawach o odszkodowanie za błędne decyzje ZUS sądy często oddalają powództwa, jeżeli organ działał w ramach przysługującej mu dyskrekcji, a popełnione błędy miały charakter interpretacyjny, a nie rażący. Standard dowodowy jest wysoki – konieczne jest wykazanie ewidentnej i nieusprawiedliwionej pomyłki prawnej.

2.3. Odpowiedzialność ZUS w praktyce

ZUS może ponosić odpowiedzialność cywilną jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy naruszenie prawa jest oczywiste:

- 1) Art. 417¹ k.c. dotyczy odpowiedzialności za akty normatywne,
- 2) Art. 417 § 1 k.c. obejmuje indywidualne decyzje wydane z rażącym naruszeniem prawa.

Przykład: NSA wskazał, że odpowiedzialność zarządu spółki za długi (art. 116 Ordynacji podatkowej) ma charakter formalny i nie może być rozszerzana na przypadki, w których nie istnieje tytuł ubezpieczeniowy. Jeśli ZUS błędnie przypisze taki tytuł (np. uzna zarząd za pracownika bez podstawy prawnej), może

to być przesłanką roszczenia odszkodowawczego.

Jednak zwykły błąd faktyczny nie stanowi podstawy odpowiedzialności. Co więcej, roszczenia o „krzywdy moralne” wymagają odrębnej podstawy prawnej – art. 445–448 k.c., a nie art. 417 czy 361 k.c.

2.4. Standardy międzynarodowe

Prawo UE i zasady OECD zalecają, by regulacje wobec innowacyjnych form działalności (np. PSA, DAO) były proporcjonalne i przewidywalne.

Zasada proporcjonalności i zakaz nadmiernego obciążania przedsiębiorców obowiązuje w prawie UE.

OECD rekomenduje „elastyczne ramy regulacyjne” i unikanie nieuzasadnionych barier dla innowacji.

Komisja Europejska oraz EBC wskazują, że model regulacji powinien być dostosowany do ryzyka działalności i nie powinien blokować rozwoju nowych form organizacyjnych.

Oczekuje się, że państwa członkowskie powstrzymają się od nakładania zbędnych obowiązków składowych na innowacyjne podmioty, jeśli brak jest wyraźnych przepisów uzasadniających takie obciążenia.

2.5. Prawo do ochrony zdrowia i wolność gospodarcza

Konstytucja RP, art. 68 ust. 1 – każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są zobowiązane zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Konstytucja RP, art. 22 – wolność działalności gospodarczej może być ograniczona tylko ustawą i wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny.

Brak możliwości wyboru ubezpieczyciela zdrowotnego oraz obowiązkowe składki przy braku realnych przychodów mogą stanowić nadmierne ograniczenie wolności gospodarczej.

2.6. Prawo UE – swoboda usług i zakaz praktyk monopolistycznych

Art. 56 TFUE – zakaz ograniczania swobodnego świadczenia usług.

Art. 37 TFUE – państwowe monopole muszą działać w sposób niedyskryminujący.

Praktyka NFZ/ZUS, polegająca na braku alternatywy ubezpieczeniowej, może naruszać te zasady.

UOKiK już wcześniej uznawał niektóre działania NFZ za nadużycie pozycji dominującej (np. w sprawach dotyczących ograniczeń w kontraktach na sprzęt medyczny).

2.7. Regulacje ubezpieczeń społecznych – ochrona przed nadmiernym obciążeniem

Składki naliczane są od przychodów z tytułu zatrudnienia lub innych form pracy (art. 18 ust. 1 i art. 6 u.s.u.s.).

Jeśli brak jest przychodu (brak wynagrodzenia, brak umowy), nie powstaje obowiązek składowy.

Tokeny i inne świadczenia niematerialne mogą korzystać z wyłączeń przewidzianych w przepisach – np. § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS z 1998 r.

W praktyce przyznawanie tokenów jako formy udziału w projekcie nie powinno być automatycznie traktowane jako przychód podlegający składkom.

2.8. Specyfika działalności innowacyjnej – blockchain i tokenizacja

Modele biznesowe oparte na blockchainie, tokenizacji i współpracy społecznościowej często nie generują standardowych przychodów.

Obciążanie ich obowiązkiem ZUS, gdy brak jest realnego wynagrodzenia, jest nieuzasadnione i sprzeczne z zasadą proporcjonalności.

W wielu krajach UE istnieje możliwość wyboru prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zamiast publicznego.

2.9. Odpowiedzialność zarządu spółki – problem egzekucji
Art. 31 u.s.u.s. w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej przewiduje odpowiedzialność osobistą członków za zaległe składki.

Nawet po upadłości spółki ZUS może kierować egzekucję do majątku prywatnego zarządu.

W przypadku startupów i podmiotów innowacyjnych takie przepisy stanowią istotną barierę rozwojową.

2.10. Wnioski i postulaty
Do UOKiK – zbadanie praktyk monopolistycznych ZUS/NFZ, w tym braku alternatywy dla ubezpieczenia zdrowotnego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich – analiza zgodności obowiązku ZUS z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia i zasadą równości.

Do Rzecznika MŚP – ochrona przedsiębiorców innowacyjnych przed dyskryminującym traktowaniem, w tym:

- a) uznanie, że tokeny nie stanowią tradycyjnego przychodu podlegającego składkom,
- b) dopuszczenie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego przy braku wynagrodzenia,
- c) ograniczenie egzekucji z majątku prywatnego w przypadku braku winy członków zarządu.

[Organizacja]:

RICE

[Inicjatywa]:

Podniesienie poziomu technologicznego krajów UE

[Bibliografia]:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, art. 68 (prawo do ochrony zdrowia), art. 22 (wolność działalności gospodarczej).

2) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887).

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

4) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 56 (swoboda świadczenia usług), art. 37 (monopole państwowe).

5) Karta Praw Podstawowych UE – art. 35 (prawo do opieki zdrowotnej), art. 16 (wolność prowadzenia działalności gospodarczej).

6) Orzecznictwo UOKiK – przykładowo sprawy dotyczące praktyk monopolistycznych NFZ.

7) Orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych – m.in. wyrok SN I UK 15/09; orzeczenie SO z 2021 r. w sprawie odpowiedzialności ZUS.

8) Raporty i analizy – EU Startup and Scaleup Strategy (commission.europa.eu), raport OECD o prawodawstwie dla innowacji.

9) Analizy prawne – dot. tokenów, składek ZUS oraz odpowiedzialności członków zarządu PSA (prawo.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl, prosta-spolka.pl).

[Źródła]:

1) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6 i nast.), ustawa o świadczeniach zdrowotnych.

2) Orzecznictwo SN i NSA (np. I UK 15/09, orzeczenie SO z 2021 r. dot. odpowiedzialności ZUS).

3) Interpretacje ZUS, stanowiska Rzecznika MŚP (brevia rządowe).

4) EU Startup and Scaleup Strategy (European Commission).

5) Publikacje prawnicze: prawo.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl, prosta-spolka.pl.